

UNIVERSIDAD NACIONAL / INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática

Cátedra de Constitución Política, Estado y Sociedad

REORGANIZACIÓN ESTATAL, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DIVERSIDAD CULTURAL

Un Análisis Crítico, Filosófico y Prospectivo desde la Arquitectura de Sistemas de Información y la Informática Pública

Materia:	Constitución Política de Colombia (1991)	Fecha:	Agosto de 2026
Área Temática:	Estructura Institucional, Teorías del Estado y Pluralismo Sociocultural	Perfil Profesional:	Ingeniería de Sistemas e Informática

1. PLANTEAMIENTO FORMAL Y REORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO: FRENOS, CONTRAPESOS Y ARQUITECTURA DIGITAL

La promulgación de la Constitución Política de 1991 constituyó un punto de inflexión sin precedentes en la historia republicana de Colombia. Diseñada con el propósito de desmontar la estructura autoritaria y centralista heredada de la Carta Fundamental de 1886, la Constitución de 1991 consagró un Estado Social de Derecho incluyente, pluralista y garantista. Sin embargo, al analizar la evolución de sus instituciones durante más de tres décadas, resulta evidente que persiste una pronunciada brecha entre el diseño normativo y la praxis política cotidiana. La estructura organizacional del Estado colombiano padece distorsiones sistémicas caracterizadas por el presidencialismo exacerbado, la politización de los organismos de fiscalización, el clientelismo burocrático y una marcada opacidad en la gestión de los recursos públicos.

Para contrarrestar la concentración indebida del poder y salvaguardar los derechos fundamentales en el siglo XXI, es necesario trascender la visión puramente burocrática del Estado e integrar un modelo de **Gobernanza Digital Abierta, Auditables e Interoperable**. Esta propuesta de reorganización estatal no pretende sustituir los valores constitucionales de 1991, sino dotarlos de una infraestructura tecnológica que haga efectiva la tridivisión de poderes y fortalezca la capacidad de control ciudadano sobre las instituciones públicas.

FIGURA 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y ARQUITECTURA SISTÉMICA PARA EL ESTADO COLOMBIANO

SOBERANÍA POPULAR & CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 (SOBERANO)		
RAMA LEGISLATIVA ABIERTA	RAMA EJECUTIVA DESCENTRALIZADA	RAMA JUDICIAL DIGITALIZADA
Congreso Abierto e Interactivo • Plataforma de deliberación ciudadana en tiempo real • Trazabilidad blockchain de proyectos de ley • Registro inmutable del voto parlamentario • Sistema participativo de iniciativa popular	Gobierno Digital e Infraestructura • Presidencia, Ministerios y Agencias Ejecutoras • Contratación pública transparente (SECOP Abierto) • Descentralización administrativa via API • Ejecución presupuestal auditable	Justicia Digital e Interoperable • Expediente Judicial Único Criptográfico • Algoritmos públicos anti-congestión procesal • Asistencia algorítmica al Debido Proceso • Gestión automatizada de tutelas
ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y CIBERSEGURIDAD STATE-LEVEL		
Órganos de Control Tradicionales (Independencia Presupuestal y Meritocrática) • Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República Defensoría del Pueblo <i>(Mecanismo de elección por mérito académico estricto, totalmente desvinculado del Congreso)</i>		Nueva Agencia Autárquica de Estado Agencia de Gobernanza de Datos y Ciberseguridad <i>(Vigilancia del Habeas Data, Ciberdefensa Nacional e Inspección Ética de Algoritmos)</i>

Sustentación Teórica y Filosófico-Político

La propuesta de reorganización estructural del Estado no surge de un simple entusiasmo tecnocrático, sino que se cimenta rigurosamente en la evolución del pensamiento político sobre la contención del poder y la legitimidad democrática:

- **Barón de Montesquieu (*El espíritu de las leyes*, 1748):** Montesquieu diagnosticó que todo individuo investido de autoridad tiende de manera natural al abuso de poder hasta donde encuentra límites. La máxima de que "el poder detenga al poder" constituye el pilar de la libertad política. En la reorganización propuesta, este principio se reinterpreta tecnológicamente: se impide que la Rama Ejecutiva ejerza el monopolio sobre la infraestructura de almacenamiento de datos e inteligencia del Estado. Al dividir la gestión de servidores, repositorios y códigos fuente entre las distintas ramas y la Agencia Autónoma de Ciberseguridad, se evita la consolidación de un "Leviatán digital" o de un Estado panóptico.
- **Jürgen Habermas (*Teoría de la acción comunicativa*, 1981; *Facticidad y validez*, 1992):** Habermas plantea que la validez del derecho y la legitimidad de las instituciones políticas dependen del grado de deliberación libre, racional y transparente alcanzado en la "esfera pública". La implementación de un Congreso Abierto apoyado en tecnologías de información descentralizadas crea un espacio dialógico real donde la ciudadanía no se limita a votar cada cuatro años, sino que interviene activamente en el debate legislativo, neutralizando el poder de distorsión ejercido por los grupos de presión e intereses particulares.
- **Daron Acemoglu y James A. Robinson (*Por qué fracasan los países*, 2012):** Los autores demuestran que el desarrollo económico y la estabilidad institucional de las naciones dependen de la transición desde "instituciones extractivas" (diseñadas para concentrar la riqueza y el poder en manos de unos pocos) hacia "instituciones inclusivas" (que distribuyen las oportunidades y garantizan el cumplimiento de la ley). La arquitectura de transparencia algorítmica desmonta las rentas de corrupción en la contratación pública, convirtiendo las dependencias estatales en estructuras inclusivas al servicio del bien común.
- **Norberto Bobbio (*El futuro de la democracia*, 1984):** Bobbio identificó la presencia de un "poder invisible" (las decisiones gubernamentales tomadas a espaldas del público) como la principal amenaza a la democracia. La

visibilidad inmutable de las actuaciones del Estado mediante sistemas de información abiertos elimina las zonas de penumbra de la administración pública.

2. ENSAYO ANALÍTICO: CRÍTICA A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO Y LA PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS

Introducción

A más de tres décadas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Colombia transita por una encrucijada institucional paradójica. Por un lado, la Carta Política representa un referente jurisprudencial admirado en América Latina por su amplio catálogo de derechos fundamentales, el reconocimiento del pluralismo y la creación de la acción de tutela. Por otro lado, la vida cotidiana de los colombianos está signada por la ineficiencia administrativa, la corrupción endémica, la desprotección en amplias zonas del territorio y la impunidad sistemática. Este divorcio entre el texto formal de la Constitución y la realidad del país exige un diagnóstico crítico de las ramas del poder público, así como una redefinición del papel de las disciplinas científicas e ingenieriles en la reconstrucción del tejido estatal.

Diagnóstico Crítico de las Ramas del Poder Público y los Órganos Autónomos

La **Rama Ejecutiva** ha acentuado históricamente una tendencia hiperpresidencialista que asfixia la autonomía de las regiones. La discrecionalidad en la asignación del presupuesto nacional y la excesiva centralización del gasto en Bogotá han transformado la descentralización territorial consagrada en la Constitución en una mera declaración de intenciones. Adicionalmente, las entidades ejecutivas sufren de fragmentación institucional: cada ministerio y agencia de gobierno desarrolla soluciones tecnológicas inconexas, gastando millonarias sumas presupuestales en licencias de software privativo que perpetúan la ineficiencia burocrática y dificultan la toma de decisiones basada en datos unificados.

La **Rama Legislativa** presenta un profundo déficit de legitimidad y rigor técnico. El Congreso de la República se ha convertido con frecuencia en un escenario de transacción de favores burocráticos, desvinculado de las urgencias de la ciudadanía. Desde la perspectiva de las tecnologías emergentes, la desconexión parlamentaria es alarmante: el Congreso legisla sobre soberanía tecnológica, inteligencia artificial, protección de datos personales y ciberseguridad sin comprender las dinámicas técnicas subyacentes. Ello da lugar a marcos regulatorios anacrónicos que desincentivan la innovación o, peor aún, que dejan desprotegidos a los ciudadanos ante abusos de corporaciones tecnológicas o de actores estatales.

La **Rama Judicial** atraviesa una crisis estructural de congestión procesal que atenta directamente contra el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 CN) y el acceso a la administración de justicia (Art. 229 CN). Salvo el papel histórico de la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia ordinaria permanece asfixiada por la dependencia de procesos físicos, la falta de digitalización estandarizada y el represamiento de millones de expedientes en despachos judiciales desprovistos de herramientas tecnológicas modernas. Esta parálisis procesal convierte la búsqueda de justicia en un vía crucis insostenible para el ciudadano del común.

En lo relativo a los **Órganos de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo)**, la falla estructural radica en el método político de elección de sus titulares. La cooptación partidista de estas entidades provoca que la fiscalización de los recursos públicos responda a conveniencias coyunturales, utilizando la función disciplinaria o fiscal como un mecanismo de persecución o como un salvoconducto de impunidad para las élites dominantes.

Situación Actual de la Carrera y Proyección Profesional de la Ingeniería de Sistemas e Informática

En este convulso escenario nacional, el ejercicio de la ****Ingeniería de Sistemas e Informática**** atraviesa una encrucijada determinante. Tradicionalmente, la sociedad y el propio sector productivo han reducido el campo de acción del ingeniero a una dimensión meramente operativa y técnica: el desarrollo de código bajo pedido, el soporte informático o la gestión pasiva de infraestructura informacional. Esta visión instrumental invisibiliza la dimensión política, ética y social que posee la construcción de sistemas de información en el siglo XXI.

Frente a la crisis institucional colombiana, la proyección profesional de la Ingeniería de Sistemas debe dar un salto cualitativo hacia la ****Ingeniería de Sistemas Sociales y Gobernanza Pública****. El ingeniero de sistemas e informática está llamado a constituirse en un ****arquitecto de la transparencia estatal****, asumiendo que las líneas de código de una plataforma pública poseen un impacto normativo equivalente a las cláusulas de una ley. La contribución estratégica de la profesión para dar vigencia a la Constitución de 1991 se concreta en cuatro vectores fundamentales:

"El ejercicio ético de la Ingeniería de Sistemas e Informática trasciende la optimización técnica; constituye una herramienta de lucha contra la corrupción pública y un garante directo de los derechos fundamentales a través del diseño de infraestructuras transparentes, seguras y accesibles."

1. **Combate a la Corrupción mediante Trazabilidad inmutable y Auditoría Algorítmica:** La contratación pública en Colombia es una de las principales fuentes de fuga de recursos presupuestales. El profesional de sistemas debe diseñar e implementar plataformas de contratación basadas en tecnología de contabilidad distribuida (*blockchain*) que impidan la manipulación extemporánea de pliegos de condiciones y garanticen la trazabilidad de cada peso ejecutado. Asimismo, es indispensable desarrollar sistemas de minería de datos sobre el SECOP para alertar automáticamente sobre patrones sospechosos de carruseles de contratación y licitaciones con único proponente.
2. **Democratización del Acceso a la Justicia e Interoperabilidad Procesal:** La ingeniería informática debe proporcionar a la Rama Judicial arquitecturas de microservicios resilientes que permitan la consolidación del Expediente Judicial Único. Mediante la integración ética de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y clasificación automatizada, se puede asistir a los jueces en la sistematización de jurisprudencia y en la atención prioritaria de acciones de tutela, descongestionando los juzgados y garantizando que los sectores más vulnerables reciban fallos oportunos.
3. **Protección del Habeas Data Constitucional y Ciberseguridad Ciudadana:** El Artículo 15 de la Constitución consagra el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en bancos de datos. En la era del Big Data, el ingeniero de sistemas es el máximo custodio de este derecho. Su misión implica diseñar sistemas bajo el principio de **Privacy by Design** (Privacidad desde el Diseño), asegurando que las bases de datos de identificación, salud, impuestos y registro militar cuenten con cifrado de nivel militar y no sean vulneradas por bandas de cibercrimen o empleadas ilegítimamente para perfiles socio-políticos.
4. **Cierre de la Brecha Digital y Promoción de la Inclusión Regional:** La infraestructura de telecomunicaciones e informática no debe ser concebida como un bien de lujo comercial, sino como un servicio público esencial derivado de los derechos a la educación (Art. 67 CN) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CN). El ingeniero debe proyectar redes comunitarias, software libre adaptado a contextos rurales y plataformas e-learning accesibles en zonas con conectividad limitada, garantizando que el desarrollo tecnológico no se convierta en una nueva brecha de desigualdad social.

3. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL ESTADO Y ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL

Fundamentación Filosófica: Corrientes Contractualistas y la Voluntad General en Rousseau

Para indagar sobre el fundamento de legitimidad del Estado y la justificación del ejercicio de la autoridad política, la filosofía del derecho ha recurrido históricamente a las teorías contractualistas. Dichas corrientes parten de la hipótesis de un "estado de naturaleza" previo a la civilización, del cual los seres humanos escapan mediante la celebración de un pacto o contrato social originario.

Thomas Hobbes (*Leviatán*, 1651): Ofrece una visión pesimista de la condición humana en el estado de naturaleza, caracterizada como una "guerra de todos contra todos" donde la vida es "solitaria, pobre, desagradable, embrutecida y corta". Para Hobbes, la única salvaguarda contra la anarquía es la cesión total e irrevocable de los derechos y de la fuerza individual a favor de un soberano absoluto —el Leviatán—, quien monopoliza la violencia a cambio de garantizar la paz y el orden físico. El modelo hobbesiano fundamenta los Estados autoritarios y securitarios donde los derechos ciudadanos quedan subordinados al arbitrio de la razón de Estado.

John Locke (*Segundo tratado sobre el gobierno civil*, 1689): Concibe el estado de naturaleza como un entorno pacífico articulado por la ley natural, pero donde la falta de un juez imparcial dificulta la resolución de controversias. El contrato social en Locke se celebra con el propósito limitado de proteger los derechos naturales preexistentes: la vida, la libertad y, de manera central, la propiedad privada. Si el gobernante vulnera estos derechos, el pueblo conserva el derecho moral de rebelión. El pensamiento de Locke constituye la matriz del constitucionalismo liberal clásico.

Jean-Jacques Rousseau (*El contrato social*, 1762): Plantea una formulación sensiblemente distinta y radicalmente democrática, siendo la corriente teórica más afín con la concepción garantista del Estado Social de Derecho profesada en la Constitución de 1991. Rousseau afirma que "el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado". Rechaza que el contrato social deba implicar la sumisión a un monarca o la simple salvaguarda de intereses propietarios desiguales. Para Rousseau, el pacto legítimo consiste en que cada asociado se enajena totalmente con todos sus derechos a la comunidad entera. Al entregarse a todos, no se entrega a nadie en particular, obteniendo el equivalente de todo lo que pierde y más fuerza para conservar lo que tiene.

El núcleo de la teoría rousseauiana es el concepto de **voluntad general**. La voluntad general no es la simple suma de los intereses particulares de los individuos (lo que Rousseau denomina "voluntad de todos"), sino el interés común que busca el bien colectivo. Al obedecer la ley emanada de la voluntad general, el ciudadano se obedece a sí mismo, alcanzando así la libertad civil e igualdad jurídica.

"El Contrato Social Digital en el siglo XXI presupone que la soberanía no reside en los servidores informáticos ni en las corporaciones tecnológicas, sino en el pueblo soberano, quien delega el procesamiento de su información al Estado a cambio de la protección irrestricta de sus libertades republicanas."

Análisis de Caso Internacional: La República de Estonia y el Estado Digital Moderno

En el panorama internacional contemporáneo, la República de Estonia destaca como la encarnación práctica más avanzada de un "Contrato Social Digital" fundamentado en el principio de soberanía delegada y confianza institucional mutua.

Dimensión del Estado Digital	Mecanismo Informático y de Arquitectura	Impacto en el Contrato Social y la Garantía de Derechos
Soberanía de Datos (X-Road)	Capa de intercambio descentralizada, cifrada punto a punto con tecnología Distributed Ledger.	Aplica de forma estricta el principio de "una sola vez" (<i>once-only principle</i>). Ningún organismo estatal puede solicitar al ciudadano un dato que ya repose en otra base pública.
Identidad Digital Universal (e-Identity)	Cédula de ciudadanía con chip criptográfico y firmas digitales PKI legalmente vinculantes.	Garantiza el ejercicio del 99% de los trámites estatales en línea, eliminando barreras geográficas y democratizando el acceso a los servicios públicos.
Transparencia y Auditoría Ciudadana	Logs inmutables de auditoría donde cada acceso a la información queda registrado.	Inversión de la vigilancia: el ciudadano monitorea en tiempo real quién, cuándo y para qué consultó sus datos personales, con sanción penal automática a accesos indebidos.
Democracia Electrónica (i-Voting)	Plataforma de sufragio remoto con cifrado asimétrico y verificación criptográfica de voto.	Fortalece la participación democrática deliberativa, registrando tasas de votación en línea superiores al 50% en comicios nacionales.
Residencia Digital y Emprendimiento	Acceso a la infraestructura de negocios del Estado para ciudadanos globales (e-Residency).	Expansión de las fronteras de la nación territorial hacia un ecosistema de servicios inclusivos y globales.

Análisis Comparativo e Implicaciones para Colombia: El éxito estonio no radica primordialmente en la adquisición de software costoso, sino en la adopción de una visión de Estado sustentada en la confianza recíproca. Mientras que en Colombia la burocracia trata al ciudadano como un presunto defraudador al que se le exigen incontables copias de documentos y firmas notariales, el Estado estonio asumió que la digitalización es un derecho ciudadano de acceso universal. La experiencia de Estonia demuestra que es posible estructurar un Estado moderno donde la tecnología fortalece la voluntad general de Rousseau, protegiendo los derechos individuales frente al abuso burocrático.

4. PLURIETNICIDAD, MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD: ANÁLISIS TEÓRICO Y SESGOS ALGORÍTMICOS

A. Causas de la Persistencia de la Discriminación, Exclusión y Choques Culturales

La Constitución Política de 1991 marcó un hito al definir a Colombia en su Artículo 7 como una Nación "pluriétnica y multicultural", rompiendo con el mito decimonónico de una identidad homogeneizante, catolicista y mestiza. Sin embargo, en la práctica social persistente en Colombia y el resto del mundo, continúan registrándose graves episodios de racismo, exclusión socioeconómica, violencia sistemática contra minorías étnicas y choques culturales en sus diversas expresiones. Para explicar la supervivencia de estas patologías sociales frente al marco legal garantista, resulta imprescindible acudir a los planteamientos de la teoría sociológica crítica y de la filosofía contemporánea:

- **Aníbal Quijano (*La colonialidad del poder*, 2000):** Quijano elabora el concepto clave de "colonialidad del poder" para demostrar que el fin de la administración colonial española no significó la erradicación de sus estructuras de dominación. Las élites criollas mantuvieron la "clasificación social de la población sobre la idea de raza", una construcción mental que legitima la dominación de los grupos eurodescendientes sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta jerarquización histórica está fuertemente enquistada en las instituciones del Estado, manifestándose en la marginación presupuestal de departamentos como Chocó, La Guajira, Cauca y Amazonas.

- **Edward Said (*Orientalismo*, 1978):** Said examina los mecanismos culturales mediante los cuales las potencias occidentales construyen la figura del "Otro" (el no-occidental) como un sujeto inferior, irracional, violento o exótico, en contraposición a un Occidente concebido como racional, progresista y superior. En el contexto de los conflictos culturales actuales, esta operación de estigmatización mediática perpetúa el rechazo hacia comunidades étnicas, inmigrantes y grupos minoritarios.
- **Byung-Chul Han (*La expulsión de lo distinto*, 2016):** Ofrece un diagnóstico penetrante de la era digital contemporánea. Han sostiene que la sociedad global hiper-conectada no genera mayor tolerancia, sino la "proliferación de lo igual". Las plataformas digitales y los algoritmos de las redes sociales están diseñados para eliminar la alteridad, rodeando al usuario de contenidos que ratifican sus propios prejuicios. Ello resulta en la creación de "cámaras de eco" que intensifican la polarización, la xenofobia y el rechazo virulento hacia quienes profesan identidades culturales distintas.

Dimensión Crítica en la Ingeniería de Sistemas: Los Sesgos Algorítmicos como Nueva Forma de Colonialidad

Desde la perspectiva de la **Ingeniería de Sistemas e Informática**, el fenómeno de la discriminación adquiere una manifestación técnica de gravísima trascendencia: los **sesgos algorítmicos (Algorithmic Bias)**. En la actualidad, tanto gobiernos como corporaciones delegan decisiones de alto impacto social en modelos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (**Machine Learning**): desde la calificación crediticia y la elegibilidad para subsidios sociales, hasta la predicción de reincidencia criminal (sistemas de vigilancia policial predictiva).

Si los datos de entrenamiento (**training datasets**) utilizados para alimentar estos modelos provienen de instituciones históricamente marcadas por prejuicios raciales o socioeconómicos, el algoritmo "aprenderá" y systematizará la discriminación implícita. Bajo un barniz engañoso de neutralidad matemática y objetividad científica, el sistema informático perpetuará la exclusión de comunidades afrocolombianas, indígenas o de sectores de bajos ingresos. La labor ética del ingeniero de sistemas radica en someter los algoritmos de uso público a estrictas **auditorías de equidad y auditabilidad ética**, garantizando que el diseño del código respete el mandato constitucional de igualdad no discriminatoria (Art. 13 CN).

B. Diferencias Conceptuales: Multiculturalidad, Pluriculturalidad e Interculturalidad

Para intervenir el tejido social mediante políticas públicas eficaces e informadas, es imperativo establecer las distinciones conceptuales entre tres categorías teóricas a menudo utilizadas de forma vaga o indistinta:

Categoría Concepto	Definición Teórico-Epistemológica	Manifestación Institucional y Normativa
Multiculturalidad	Concepto de carácter predominantemente descriptivo y sociológico. Constata la coexistencia fáctica de diversas culturas en un espacio territorial determinado, sin prejuzgar la naturaleza de sus relaciones.	Políticas de tolerancia pasiva, coexistencia paralela y compartimentación comunitaria. Se limita a reconocer "que los otros están ahí", sin transformar las estructuras sociales.
Pluriculturalidad	Concepto normativo e histórico. Alude al reconocimiento institucional y legal que el Estado hace de la pluralidad cultural configurada a lo largo de su historia nacional.	Consagración de derechos colectivos en la Carta Política (Constitución de 1991), creación de circunscripciones electorales especiales y titulación de territorios colectivos.
Interculturalidad	Concepto propositivo, ético y político. Plantea la construcción intencional de procesos de diálogo equitativo, intercambio recíproco y aprendizaje mutuo entre culturas en condiciones de simetría.	Sistemas educativos bilingües interculturales, articulación armónica entre la jurisdicción especial indígena y la justicia ordinaria, y co-diseño de tecnologías con las comunidades.

Estudio de Caso Internacional: El Modelo de Multiculturalismo en Canadá

Canadá constituye un caso emblemático de estudio internacional al haber sido el primer país en otorgar estatus constitucional y legal al multiculturalismo mediante la aprobación de la *Canadian Multiculturalism Act* en 1988.

Análisis Crítico del Caso Canadiense: El modelo canadiense representa un éxito indudable en los ámbitos de la ****multiculturalidad**** y la ****pluriculturalidad****. Ha permitido la integración pacífica de millones de inmigrantes de las más diversas procedencias geográficas y religiosas, consolidando una sociedad próspera y garante de las libertades individuales en provincias como Ontario, Quebec y Colombia Británica.

Sin embargo, al evaluar el modelo canadiense desde la perspectiva de la ****interculturalidad****, emergen profundas tensiones históricas no resueltas. El Estado canadiense arrastra una deuda estructural con las Naciones Originarias (*First Nations*, Inuit y Métis). El traumatismo social infligido durante décadas por el sistema de escuelas residenciales indígenas —diseñado con el objetivo explícito de asimilar culturalmente a los niños autóctonos— evidencia los límites del multiculturalismo liberal. El reconocimiento formal de la diversidad (multiculturalismo) resulta insuficiente si no va acompañado de un compromiso intercultural auténtico que repare las injusticias territoriales, respete la soberanía de los pueblos originarios y desmonte las asimetrías de poder consolidadas a lo largo de los siglos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. New York: Crown Business.
- Bobbio, N. (1984). *El futuro de la democracia*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa* (Vols. 1-2). Madrid: Editorial Taurus.
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Madrid: Editorial Trotta.
- Han, B.-C. (2017). *La expulsión de lo distinto: sociedad, percepción y comunicación hoy*. Barcelona: Herder Editorial.
- Hobbes, T. (1994). *Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil* (C. Mellizo, Trad.). Madrid: Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1651).
- Locke, J. (2006). *Segundo tratado sobre el gobierno civil: un ensayo sobre el verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil*. Madrid: Tecnos. (Obra original publicada en 1689).
- Montesquieu, C. de. (2007). *Del espíritu de las leyes*. Madrid: Tecnos. (Obra original publicada en 1748).
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). Buenos Aires: CLACSO.
- Rousseau, J.-J. (2008). *El contrato social o principios de derecho político*. Madrid: Espasa-Calpe. (Obra original publicada en 1762).
- Said, E. W. (2004). *Orientalismo*. Barcelona: Editorial Debolsillo. (Obra original publicada en 1978).